

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5704/2539

ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด
นายกำปนาท หิรัญวัฒน์ศิริ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148 (3), มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในจำนวนหนี้ที่จำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์ตามบัญชีเดินสะพัด เมื่อบรรยายฟ้องก็กล่าวถึงเวลาขอเปิดบัญชีในวงเงินที่กำหนด และมีการเบิกจ่ายเงินและชำระหนี้กันเป็นระยะเวลาหลายปี จนถึงผลสุดท้ายก็มียอดหนี้ของจำเลยทั้งสองรวมทั้งดอกเบี้ย แม้เอกสารการบัญชีที่แสดงว่าเป็นหนี้กันอยู่จะแนบมาพร้อมฟ้องเพียงบางส่วน ก็นับว่าชัดเจนพอที่จะเข้าใจข้อหาและจำนวนหนี้ได้ดี ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

จำเลยทั้งสองมิได้ต่อสู้คดีไว้ว่าจะต้องรับผิดชอบไม่เกิน 200,000 บาทตามสัญญาเท่านั้น เพียงยกขึ้นโต้แย้งในชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัย จำเลยทั้งสองมิได้โต้แย้งว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนนี้ไม่ถูกต้องประการใดบ้าง กลับโต้แย้งว่าจำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบเกิน 200,000 บาท จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชัดเจน

เมื่อขณะนี้ยังไม่ระงับจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญา แต่ดอกเบี้ยที่คิดมาในฟ้อง ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยไม่ชอบสมควรให้คิดใหม่โดยพิพากษาให้ยกฟ้องและไม่ตัดสินคดีโจทก์ที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ซึ่งเป็นอำนาจศาลอุทธรณ์ที่จะพิพากษาได้

เมื่อหนี้ยังไม่ระงับจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบโจทก์ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญา แต่ดอกเบี้ยที่คิดมาในฟ้อง ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์คิดดอกเบี้ยไม่ชอบสมควรให้คิดใหม่โดยพิพากษาให้ยกฟ้องและไม่ตัดสินคดีโจทก์ที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ซึ่งเป็นอำนาจศาลอุทธรณ์ที่จะพิพากษาได้

(ก้าน อันนันทน์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์-อำนวยการพิมพ์)

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นายปัญญา ช่อมณี

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายอำนวยการ เด่นพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ